

עין משפט‏ **נר מצוה**

ה א מיי פ"ו מה' מירות הל"ח:

ו ב מיי שם הל"ח:

ג ו מיי שם הל' ו':

ד ז מיי שם הלכה ז ח:

ח ה מיי שם ה"ו:

נוסחת הריב"ן

א] כּי שׂוּבָה קִרְבֵּנוּ צִטְהִירָה וּכְדֻמְלֻתָן נִמְי כּוּ: [ב] כִּכְיִי כְּתוּב כֹּלָן בּוֹהֵ"ל. גְּלִיָּוֹן נִטְמָא יוֹם ק' וּה' קוּדֵשׁ שִׁקְרִיב קִרְבָּנֵתָיו סוּמֵר לִפִּי שִׁקְרִיב לְגַלְגַּל מַגְלַתָּהּ וּמִוִּתְהָא לְאִלְמֵר וְחִי"כ מַגְלַת מַגְלַתָּה טַהֵרָה בְּסוּף ל' יוֹם שְׁאִין מַגְלַתָּה טַהֵרָה פְּחוּת מִל' יוֹם הֵלֶכְךָ סוּמֵר ל' יוֹם וְתוּ לֹא יִשְׁתַּחֲוֶה מִיָּד שְׂכָנוּ לוֹ יִמְיוֹ וְהִ"ה כִּי נִטְמָא יוֹם לִ"א סוּמֵר אֵת הַכֵּל וְלִי אֲלִיעֹזֵר סוּמֵר אֲלִיעֹזֵר בְּחֻסְפִּיפָא ר' אֲלִיעֹזֵר אֲמַר אֵין סוּמֵר אֵלֶּה ז' דְּקִסְבֵּר כֵּל אַחֵר מַגְלַת ז' וְתוּ לֹא כִּי כְּשִׁקְרִיב קִרְבָּנֵתָיו טַהֵרָה דְּקִסְבֵּר רַבִּי אֲלִיעֹזֵר כִּי נִטְמָא אַחֵר מַגְלַת אֵין קִרְיָךְ לְגַלְגַּל מַגְלַתָּהּ וּמִוִּתְהָא מוֹהֵר ז' וּמַגְלַת מַגְלַתָּה טַהֵרָה: [ג] שְׁתַּחֲוֶה מִיּוֹת חֵלֶה עֲלוֹן כִּי לִבְדוּבֵי קִרְבֵּן טוּמְאָה עַל שְׁטֵמָא צִבְיָהּ הַקְבֵּרוּת הַסִּיד וְהַסְאֵל לִמְתָּ: [ד] כִּכְיִי וְהִ"ה עוֹמֵד בְּשִׁלְטִי שְׁנֹמֵר וְהִימִישׁ לוֹ: [ה] קוּרֵב כֵּל מַקְרָא: [ו] הֶרְשָׁאוּת הַסִּיד וְהַסְאֵל לִמְתָּ כִּכְיִי: [ז] עֲלִי: כֵּן אֲמַר:

הנהרות התוספות

1. ז"ל דנטמא וזיתת דלא נמחק.
2. ראשי חיות וזרין נלקקין.
3. ז"ל דבהנימי מיר מאה ליכא יתור בלשניה.
4. ז"ל קך דהנימי מיר נטמא יום שלשים מיר.
5. ז"ל לרב מתנא נחלא.
6. ז"ל הניי טעמא משום.
7. מיכת דמן נמחק וז"ל דהימם הראשונים מיר.
8. ז"ל רבי אליעזר אומר אטו מיר.
9. דגז"ל ולכן סותר שלשים.
10. ז"ל מיר שלשים.
11. ז"ל דמפסח.
12. מיתא ונכנס נמחק.
13. חיות וזיוס נטמא בתחילה נמחק.
14. ז"ל ואטו וילא.
15. דגז"ל וזימ ק"ל.
16. ז"ל יתול עיל הניירות או אומר הריני מיר.

פ' הרא"ש

[מתני'] מי שנזר והוא בבית הקברות אפי' שהה שם ל יום וכו' ואינו מביא קרבן טומאה דכי כתיב קרבן טומאה בנזיר טהור שנטמא כתיב. וה"ה טמא שנזר: יצא ונכנס כלום: והזו עליו ג' וז' [ונטבל] ומיד אחר הזוא וטבילה מתחיל נזירותו. אם נכנס בבית הקברות אפי' בו ביום מביא קרבן טומאה: ר"א אומר לא בו ביום. שנאמר והימים הראשונים יפלו לאשחמור דסותר לו מה שנטמא: איחזר מי שנזר והוא בבית הקברות ר"י אומר נזירות חלה עליו ליאסר ביין ותגלחת ואם א"ל אל הנזיר נזיר או אחר שנזר תהיה כיה לצאת ולא יצא לוקה אבל קרבן נזי לא מייחזי כל זמן שלא חלה עליו נזי טהרה. מיתלא תליא וקיימא.

מוז:

ולתנא קמא דאמר הכל סותר בזמיר סתמא לרב מתנא הוי מן המורה דהוי ממנין הנזירות ומקלַת היום ככולו א] דאמרי רבנן היכא [דלא] נטמא': הגה"ה וצסיפא דהריני נזיר מאה יום ונטמא יום מאה סותר [שלשים] לרבי אליעזר מדרשא דזאת תהיה וגו' וז"ל²

לרב מתנא מאי שנא מרישא כי נדר סתם ונטמא יום שלשים דחשבנין ליה לרבי אליעזר אליבא דרב מתנא כנטמא אחר מלאת ומשום מקלַת היום ככולו הכי נמי כי נדר מאה יום נחשביה ליום מאה כלאחר מלאת דנימא מקלַת היום ככולו הריני³ נזיר מאה לייכא יתור ותיירצו התוספות לעיל (דף ו:)‏ דמייירי דלאמר הריני נזיר מאה יום שלימים וצוה ניחא דהשתא ליכא לזיממר מקלַת היום ככולו ^[א] צסיפא והסוגיא מתיישבת צפ"ק (סס) דמימיס הך דנזיר ^[א] שלשים⁴ ונטמא יום שלשים כו' סותר הכל בשלמא לרב מתנא⁵ אלא כו' א"ל צר פדא אימא סיפא ר' אליעזר אומר אינו סותר כי אם ז' והשתא היכי מוכח לעולם אימא לן משך מירות ל' והא דאינו סותר כי אם ז' לר"א [משום]⁶ דאין כאן ימים אחרונים ולרב מתנא נמי מאי דוחקיה דסבר דמקלַת היום ככולו לימא טעמא דר"א משום דליכא ימים אחרונים ולמאי דפרישי' ניחא דאם היה יום שלשים ממנין הנזירות לצר פדא ולרב מתנא נמי אי לאו דאמרינן מקלַת היום ככולו היה סותר הכל מדרשא דזאת תורת הנזיר ע"ד כא"ן הגה"ה: זאת הגה"ה ממורי רבינו יצחק צדק וז"ל. נראה דלכ"ע צין לרב מתנא ולצר פדא קרא דזאת תורת הנזיר וקרא דימים הראשוני' איירי במאה שלימים. נראה לפני הגה"ה זאת ר"ל דלא בזמירות מועטת דרשא דזאת

דפרישי' צפ"ק (גס זה סס) בשם מהר"ק נ"ע וכן דרשא דקרא דדמן הימים הראשונים מכלל דליכא אחרונים [לא] דרשינן בזמירות מועטת אלא בזמירות ארוך דלמאה יום וצדכי נמי מתיישב הסוגיא: **ה'הריני** נזיר מאה יום נטמא יום מאה סותר הכ"ז. שהוא אחרון של נזירותו ולרבנן לא אמרינן מקלַת היום ככולו היכא דנטמא ולא הביא קרבנותיו: **ו'הריני**⁸ אֲלִיעֹזֵר אינו [סותר] אֵלֶּה שלישי. מן הדין היה לו לסתור הכל לצר פדא דלא אמרינן מקלַת היום ככולו ולרב מתנא נמי פרשינן צפ"ק דלאמר שלימים והיה לו לסתור את הכל אלא מדרשא דזאת תורת הנזיר גזירת הכתוב הוא דאינו סותר אלא ל' יום ד: **נטמא** ביום ק"א סותר שלישים.

מדרבנן בעלמא הוא ולכן אינו סותר אלא שלשים⁹ דהואיל יום ק"א היכא דאמר הריני נזיר סתמא והוי ה] (כמו) יום שלשים יום תגלחת מה"ת לרב מתנא משום דאמר מקלַת היום ככולו ולצר פדא כ"ט נשלם הנזירות וזיוס שלשים מגלח מה"ת ואם נטמא בזיוס שלשים סותר לרב מתנא מה"ת וגזרי' יוס ק"א אטו יום שלשים ולצר פדא בזיוס שלשים סותר מדרבנן אטו היכא דאמר הריני נזיר שלשים וכן נטמא בזיוס ¹⁰ אחד ומאה שהוא יום תגלחת גזרו אטו יוס ל' דאי לא הא לא קיימא הא שגם יוס ל' הוא יוס תגלחת וה"ה לעיל הוה מצי למיתני הכי גבי ⁹ הריני מיר¹⁰ נטמא יוס ל'א דסותר הכל מדרבנן [ואכלן] ודאי נטמא יוס ק"צ אינו סותר שלשים רק [שצנעה] שיטתה ויציא קרבנותיו: **ו'ה"א** אומר אינו סותר אֵלֶּה ז'. דלא גזר יוס ק"א אטו יוס ל' דזיוס ל' גופיה לא סתר לר' אליעזר ו] ואע"י דלצר פדא דאמר הריני נזיר סתמא ונטמא יוס ¹¹ אחד דנזירותו פסק כבר מיוס כ"ט ויוס ל' הוי תגלחת מה"ת אצל יוס ל' ואחד הוי יוס דצתר תגלחת והוי [כמו] ק"צ: **ה"י** שנדר דלצר פדא והוא בבית הקברות. וה"ה אם היה טמא ונדר וצבגמ' דממה לנו: **ו'האפי'** היה שם **ז' אין עולין לו מן המנין**. לענין דמונה¹¹ והלן דאינו מציא קרבן טומאה דרחמנא מיעטיה מקרבן [כדמפרש] בגמרא אצל הא פשיטא דהימס אינן עולין דאפי' מנה צטהרה ונטמא סותר את הראשונים וכ"ש שאין עולין לו כי טמא מעיקרא: **יצא ונכנס עולה** לו מן המנין. מפרש צבגמ' ילא ונכנס ¹² והזה ושנה ונכנס צו בזיוס שטבל צבשיעי עולין מן המנין לענין זה כשנטמא סותר אותו מנין ומתמייצ (אותו) קרבן טומאה דצאותו יוס עלמו מתחיל נזירות טהרה וצגמרא פליגי ר' יוחנן ור"ל כשנטהר אם כריץ לחזור ולקבל נזירות או כגי ליה צמה שקיבל דימי טומאתו: **ו'ה"א** אומר **רא** בו ביום. כלומר אם נכנס צו בזיוס שנטהר אין מציא קרבן טומאה עד יוס שני שהתחיל הטהרה שנאמר והימים הראשונים יפלו דבעינן צסותר שיסמור צ' ימים דלזו מציא קרבן טומאה וה"ה דמצי למיתני פלוגתאיהו בזמיר טהור שנטמא בזיוס ראשון של קבלת נזירותו ו] וזיוס נטמא בתחילה¹³ דלרבנן מציא קרבן טומאה ולר"א אינו מציא קרבן טומאה אלא מונה ז' ימי טומאה ומוה ושונה וטובל ומונה כ"ט יוס ליום הראשון שמנה ומגלח בזיוס ל' שהוא ל' ואחד לנזירותו: **י'הב'** **קסבר** **ר"א כל אחר מלאת ז' סותר**. ולכן אומר דהריני נזיר כ"ט יוס דצתר תגלחת והוי [כמו] ק"צ: **ה"י** שנדר דלצר פדא והוא בבית הקברות. וה"ה אם היה טמא ונקלַת היום ככולו ולצר פדא מיוס כ"ט נשלם נזירותו: **ה"א** פליגי ר"א דאמר שלימים. לרב מתנא חשיב ליה כאילו אמר שלימים ולא אמר מקלַת היום ככולו הילכך סותר הכל ולצר פדא נמי כי אמר שלשים צפירוש חשיב כאילו אמר שלימים דלא אמר מקלַת היום ככולו הילכך לא פליגי ר"א כלל: **ה"י** יוחנן אומר נזירות חלה עליו. לכל מייל ולוקה צעודו שם אטומאה אם התרו צו לצאת ממנו ויציא¹⁴ ואמתגלחת ואשחמית יין וכשיטהר אין כריץ לחזור ולקבל עליו נזירות: **ה"ה** **תליא** **תליא** וקא. ה] ומ"מ ג"ל¹⁵ דאסור: וכי משכחת טהרה חייל. פירוש דין נזירות טהרה לענין הצאת קרבן. מיתלא תליא וקאי עד שינא משם ויטהר וכי יטהר חייל ממילא עליה לענין הצאת קרבן וצקיזור הוה מצי למימר דחייל עליה נזירות מהשתא ולקי על תגלחת ויין טומאה: **ו'רייש'** **לְקִישׁ אֲמַר אֵין נזירות חייל עולה**. צעודו טמא עד שיטהר ואו יטערך לחזור ולקבל עליו הנזירות וצקונטערס כ"י על פלגלם מועטת כגי ¹⁶ לומר יתול נזירות אומר הריני כמו שגזרתי וצפ"ק דנדרים (דף ד.) אמרי' לר"ל דעובר בצל תאחר אם אינו מקבל נזירות עליו מיד כשיטהר: **ה"ה** **טומאה** **הוא דלא** **מיתרי**. דעמטיה קרא לקמן הא מיתל חייל עליה נזירות לענין דלקי אטומאה אמתגלחת ואיין: **ה"א** **אינו** **בתורת** **טומאה**. דלא חייל נזירות כלל:

מי שאמר פרק שלישי נזיר

דקסבר ר' אליעזר אחר מלאת הוא שאין נזירות אלא כ"ט ולכן אינו כריץ לסמור אלא ז' ¹⁷ וכדאמרינן נמי ונט: קיס להו לרבנן דאין תגלחת כדי לכוף ראשו לעיקרו צפחות מז' יוס ולרב מתנא כדאית ליה דטעמא דר' אליעזר משום דמקלַת היום ככולו: **נטמא יום שלשים**

סותר את הכל ולא פליגי ר' אליעזר **דהא קאמר שלימין**. ואפילו לצר פדא דאכתי מוך מלאת קרינא ביה: **נטמא** **ביום מאה סותר את הכל**. דמוך מלאת קרינא ביה: **רבי אליעזר אומר לא סותר אלא שלשים**. כדאמר ר"ל צפ"ק (לעיל ד: ו) דטעמא דר' אליעזר משום דקאמר קרא זאת תורת הנזיר בזיוס מלאת¹⁸ התורה אמרה נטמא בזיוס מלאת מן לו תורת מיר ואפי' בזמירות מרובה: **וכולה**. טעמא דמתניתין עד השתא דהוינן דה אליבא פדא פדא ורצ מתנא צפ"ק (ד' ה ד' ו) ¹⁹ **[מתני']** **מי שנזר והוא צבית הקברות אפי' הוא עומד שם שלשים יום אינן עולין לו מן המנין**. כלומר אין עולין לכן ²⁰ שהשתא חלה עליו אותו נזירות שקיבל כשנטמא ואין מציא קרבן טומאה: ²¹ **יאל ונכנס**. כגון שהזה ושנה וטבל כדמפרש בגמרא²² ואח"כ נכנס עולים לו למנין נזירות דכיון [שהזה] ושנה וטבל בזיוס צבשיעי שלו מציא קרבן על הטומאה: **רבי אליעזר אומר לא צו בזיוס**. כשהזה ושנה וטבל אם נכנס האינו מציא קרבן טומאה עד ²³ שיעצור עליו צ' ימים ²⁴ צטהרה שנאמר והימים הראשונים יפלו אימתי לכשאני קורא ²⁵ ונמקרא זה שיהיו לו ימים הראשונים²⁶ דטהרה ואין ימים פחותים משנים: **ה"ב'** **איסתר מי שנזר והוא צבית הקברות ר' יוחנן אומר** **נזירות חל עליו**. דקסבר דהאי מאן דמקבל נזירות צבית הקברות מיתללא

תליא וקיימא כיוון דמשכחת טהרה דהיינו לאחר שילא והזה ושנה וטבל חיילא עליה וע"ג דלא הדר אמר אני אקבל²⁷ עלי מה שאמרתי כשהייתי עומד צבית הקברות: **ור"ל אמר**. אי הדר אמר אהא כמו שקבלתי ²⁸ צבית הקברות חייל עליה ועע"ג דלא ²⁹ מפרש אהא מיר ואי לא לא שאם נטמא למתים ושותה יין אין צרך כלום: **אי"ל**. מסקנא דמתניתין צדכי הוי דמי שזר צבית הקברות אינו צתורט טומאה ואינו צתורת קרבן טהרה ליסמור ולהביא קרבן טהרה לפי שאין נזירות חל עליו כלל: **מי שהיה טמא ונזר**. דהיינו נמי מי שעומד צבית הקברות:

הכא

פ' הרא"ש

וכי] לר' יוחנן כדי שחול עליו נזי טהרה. ונראה דלר"ל נמי אינו צריך קבלת נזי גמורה אלא אומר הריני בנזיר: הא מיתל חיילא. דאי לא חיילא מה שייך למתני אינו מביא קרבן טומאה הא לא חלה עליו נזי כלל: א"ל אינו בתורת טומאה ואינו שטוהר קרבן. וה"ק אין עולין לו מן המנין ³ לנזי כלל שאם נטמא אח"כ צפ"ק שטוהר לא לקי ואינו שטוהר קרבן טומאה עד שיטוהר ויקבל עליו נזי:

פ' הרא"ש (המשך)

וכי] לר' יוחנן כדי שחול עליו נזי טהרה. ונראה דלר"ל נמי אינו צריך קבלת נזי גמורה אלא אומר הריני בנזיר: הא מיתל חיילא. דאי לא חיילא מה שייך למתני אינו מביא קרבן טומאה הא לא חלה עליו נזי כלל: א"ל אינו בתורת טומאה ואינו שטוהר קרבן. וה"ק אין עולין לו מן המנין ³ לנזי כלל שאם נטמא אח"כ צפ"ק שטוהר לא לקי ואינו שטוהר ויקבל עליו נזי:

כ' ר"ל דגם לר"י איכא לאו דכל תאחר מלכד אלא דטומאה. צ) אולי ז"ל דלא חייל מירות כלל שאם טמא:

מסורת הש"ס

א] קמא לט: מז. סג. צ) ס"ה הוה. ג) נדרים ד.ד. ד) [ומסופא פ"צ]. ה) [נמקבל ו]. ו) [נקמן יט.]. ז) [ומקבל רש"י]. ח) מכלן עד ד"ה מי שמדר שייך לע"ה. ט) ז"ל תאה ואחר. י) ג"ה ל'. כ) שייך לעיל קודם ד"ה מי שנדר.

תורה אור השלם

1. והיזר לזך את ימי נזרו והביא כבש בן שנתו לאשם והקמים הקדשים יפלו בי קטא במדבר ו י

גליון הש"ס

גמ' מי שנזר וכו'. עין נדרים דף ד ע"ה: תוס' ד"ה נפגמא כו' הריני נזיר נפגמא יום ל"א. ע' לעיל ו' ע"ה דה"ה נטמא ודף יד ע"ב ד"ה לוקה:

הנהרות מהר"ב רנשבורג

(במסו' שמעבר לדף)
א] בא"ד ומקלַת היום ככולו דאמרי רבנן היכא דלא נטמא. מן מיכת דאמרי עד מיכת טעמא נמחק. וי"צ לא אמרי רבנן כ"ל אימ:
ב] בא"ד הגה"ה וצסיפא וכו' וצוה ניחא דהשתא ליכא לזיממר מקלַת היום ככולו צסיפא והסוגיא. מלת צסיפא וזאת ו' מן מיכת והסוגיא נמחק וי"צ והכני הסוגיא מתישבת צפ"ק (סס) כ"ל: ג] בא"ד דמיימי קך דנזיר שלשים. נמחקת מלת שלשים וי"צ סתם כ"ל: ד] ד"ה ולר"א אינו סותר וכו' אלא מדרשא דזאת תורת הנזיר גזירת הכתוב הוא דאינו סותר אלא שלשים יום מכי נטמא יוס תמא כ"ל אימ:
ה] ד"ה נטמא בזיוס ק"א סותר שלשים וכו' היכא דאמר הריני נזיר סתמא והוי נז"ל: ו] ד"ה אפי' אומר אינו סותר וכו' היכא דאמר הריני נזיר סתמא ונטמא יום שלשים וכו' היכא דאמר הריני נזיר סתמא ונטמא יום ל' דנזירותו כ"ל: ז] ד"ה ר"א אומר לא צו בזיוס וכו' בזיוס ראשון של קבלת נזירותו וזיוס נטמא. מי וזיוס נטמא נמחק וי"צ וייוון דנטמא כ"ל אימ: ח] ד"ה מתלי מל וקאי ומימ' ג"ל חיות מימ' ג"ל נמחק. וי"צ ונתה"י ק"ל דאפי' כ"ל אימ: ט] ד"ה וירש לקס אמר כו' וצקונט' פי' דצקבלה מועטת כגי לחול עליו כ"ל:

פ' הרא"ש (המשך)

וכי] לר' יוחנן כדי שחול עליו נזי טהרה. ונראה דלר"ל נמי אינו צריך קבלת נזי גמורה אלא אומר הריני בנזיר: הא מיתל חיילא. דאי לא חיילא מה שייך למתני אינו מביא קרבן טומאה הא לא חלה עליו נזי כלל: א"ל אינו בתורת טומאה ואינו שטוהר קרבן. וה"ק אין עולין לו מן המנין ³ לנזי כלל שאם נטמא אח"כ צפ"ק שטוהר לא לקי ואינו שטוהר ויקבל עליו נזי:

^[1] מיתלא תליא וקיימא

^[2] מיתלא תליא וקיימא

^[3] מיתלא תליא וקיימא

^[4] מיתלא תליא וקיימא

^[5] מיתלא תליא וקיימא

^[6] מיתלא תליא וקיימא

^[7] מיתלא תליא וקיימא

^[8] מיתלא תליא וקיימא

^[9] מיתלא תליא וקיימא

^[10] מיתלא תליא וקיימא

^[11] מיתלא תליא וקיימא

^[12] מיתלא תליא וקיימא

^[13] מיתלא תליא וקיימא

^[14] מיתלא תליא וקיימא

^[15] מיתלא תליא וקיימא

^[16] מיתלא תליא וקיימא

^[17] מיתלא תליא וקיימא

^[18] מיתלא תליא וקיימא

^[19] מיתלא תליא וקיימא

^[20] מיתלא תליא וקיימא

^[21] מיתלא תליא וקיימא

^[22] מיתלא תליא וקיימא

^[23] מיתלא תליא וקיימא

^[24] מיתלא תליא וקיימא

^[25] מיתלא תליא וקיימא

^[26] מיתלא תליא וקיימא

^[27] מיתלא תליא וקיימא

^[28] מיתלא תליא וקיימא

^[29] מיתלא תליא וקיימא